Universidad Autónoma de Chiapas

Escuela De Tecnologías Digitales Aplicadas

Licenciatura en Ingeniería en tecnología y desarrollo de software

Taller de Metodología de la Investigación

Mtra. Rebaca Garzon Clemente

S3-AI Fundamentos de una investigación

Los derechos estudiantiles

Equipo :superpoder@s

Esmeralda Amatista Laguna Coutiño

Guadalupe Velasco Girón

Laisha Jazmín Jiménez López

Cristel Dileri

Fecha:15/10/2026

2°”M”

Tuxtla Gutiérrez

ÍNDICE

1. Introducción 3
1.1 Presentación del tema y título final 3
1.2 Problematización 3
1.3 Justificación 4
1.4 Objetivos 4
1.5 Delimitación y palabras clave 4
2. Marco conceptual 5
2.1 Derechos estudiantiles y derecho a la educación 5
2.2 Igualdad, no discriminación e inclusión 5
2.3 Dignidad, participación y debido proceso 6
2.4 Responsabilidades y cultura de derechos 6
3. Marco contextual 7
3.1 Contexto nacional y normativo 7
3.2 Contexto de la UNACH 7
3.3 Situaciones relevantes y mecanismos de protección 8
4. Bibliografía 9

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Presentación del tema y título final

La educación superior representa una oportunidad para adquirir conocimientos, desarrollar capacidades profesionales y participar de manera activa en la sociedad. Sin embargo, el acceso a la universidad no debe entenderse únicamente como la posibilidad de inscribirse y asistir a clases: también implica estudiar en condiciones de dignidad, igualdad, seguridad y respeto. Por ello, los derechos estudiantiles son un componente esencial de la vida universitaria, ya que orientan la relación entre estudiantes, docentes y autoridades, y ayudan a prevenir prácticas arbitrarias o discriminatorias.

El título final propuesto para esta investigación es: “Los derechos estudiantiles en la educación superior: conocimiento, respeto y mecanismos de protección en la Universidad Autónoma de Chiapas”. El estudio se enfoca en la importancia de que las y los estudiantes conozcan sus derechos, identifiquen las instancias institucionales a las que pueden acudir y comprendan que el ejercicio de sus derechos se acompaña de responsabilidades.

1.2 Problematización

Aunque existen normas que reconocen el derecho a la educación, la igualdad y la protección frente a la discriminación y la violencia, su reconocimiento legal no garantiza por sí solo que toda la comunidad estudiantil conozca cómo ejercerlos. En la práctica, pueden surgir dudas sobre el trato respetuoso, los criterios de evaluación, la atención de quejas, la privacidad de la información personal, la accesibilidad o los procedimientos disponibles ante una posible vulneración.

Cuando el estudiantado desconoce las normas universitarias o no identifica los canales institucionales de orientación, puede normalizar situaciones inadecuadas, no reportarlas o recurrir a vías informales que no siempre permiten una atención adecuada. A su vez, la falta de información clara puede generar desconfianza y afectar la convivencia. La problemática que guía este trabajo consiste, por tanto, en analizar la relevancia del conocimiento y la protección de los derechos estudiantiles dentro del contexto universitario, tomando como referencia el marco normativo mexicano y la estructura institucional de la UNACH.

Pregunta de investigación: ¿Qué importancia tiene el conocimiento de los derechos estudiantiles y de los mecanismos institucionales de protección para favorecer una convivencia universitaria respetuosa e incluyente en la Universidad Autónoma de Chiapas?

1.3 Justificación

Esta investigación es pertinente porque los derechos estudiantiles se relacionan directamente con la calidad de la experiencia educativa, la permanencia escolar y la construcción de ambientes libres de violencia y discriminación. Su estudio puede ayudar a identificar conceptos que suelen confundirse, distinguir entre un derecho y una obligación, y reconocer la función de las normas y de las instancias universitarias.

En el ámbito académico, el trabajo reúne fundamentos constitucionales, legales e institucionales que sirven como base para una investigación posterior. En el ámbito social, promueve una cultura de respeto, diálogo y responsabilidad compartida. Además, revisar los mecanismos existentes permite que las y los estudiantes sepan dónde solicitar orientación y cuáles son los límites de competencia de cada instancia, sin asumir que todas las inconformidades se resuelven mediante el mismo procedimiento.

1.4 Objetivos

Objetivo general

Analizar los principales derechos estudiantiles y los mecanismos de protección relacionados con la educación superior, con énfasis en el contexto normativo e institucional de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Objetivos específicos

- Definir los conceptos de derechos estudiantiles, derecho a la educación, igualdad, no discriminación, inclusión y debido proceso a partir de fuentes oficiales y académicas.
- Identificar las principales normas mexicanas e institucionales que sirven de fundamento para la protección de los derechos de las y los estudiantes.
- Describir la función de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la UNACH y otros mecanismos institucionales de atención.
- Establecer una base conceptual y contextual que permita diseñar, en una etapa posterior, una estrategia metodológica para conocer el nivel de información del estudiantado sobre sus derechos.

1.5 Delimitación y palabras clave

La investigación se delimita temáticamente al conocimiento, respeto y protección de los derechos estudiantiles en la educación superior. En cuanto al espacio, toma como referencia institucional a la Universidad Autónoma de Chiapas, ubicada en Chiapas, México. En esta primera parte se realiza una revisión documental de normas y páginas institucionales disponibles; no se presentan resultados de encuestas ni se afirma que una vulneración específica ocurra en la universidad. La delimitación temporal corresponde a la revisión de fuentes vigentes y disponibles al 15 de octubre de 2026.

Palabras clave: derechos estudiantiles; derecho a la educación; educación superior; igualdad; no discriminación; derechos universitarios; UNACH.

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 Derechos estudiantiles y derecho a la educación

Los derechos estudiantiles son las facultades y garantías que corresponden a las personas que cursan estudios dentro de una institución educativa. Incluyen, según el marco jurídico aplicable, recibir educación, ser tratadas con dignidad, acceder a información académica clara, recibir un trato no discriminatorio y contar con procedimientos institucionales para plantear inconformidades. Su alcance concreto depende de las leyes generales, la normativa de cada institución y las circunstancias de cada caso.

El derecho a la educación tiene reconocimiento constitucional en México. El artículo 3.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación y dispone que la educación impartida por el Estado debe desarrollarse con enfoque de derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026a). Este fundamento permite comprender que la educación no se limita a transmitir contenidos: debe desarrollarse en condiciones que respeten la dignidad y favorezcan la participación.

En el mismo sentido, la Ley General de Educación establece principios como la universalidad y la inclusión, así como la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. También dispone que la educación debe incorporar una perspectiva de género y de derechos humanos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026b). Aunque la aplicación concreta varía según el nivel y la institución, estos principios constituyen una referencia importante para analizar la experiencia de las personas estudiantes.

2.2 Igualdad, no discriminación e inclusión

La igualdad implica reconocer que todas las personas poseen la misma dignidad y deben recibir protección jurídica sin distinciones injustificadas. La no discriminación exige evitar exclusiones o tratos desfavorables basados en características personales o sociales. En la universidad, estos principios se reflejan en la posibilidad de participar en actividades académicas, acceder a los servicios institucionales y ser evaluado conforme a criterios pertinentes, sin que prejuicios ajenos al desempeño académico determinen el trato recibido.

La inclusión requiere identificar y reducir las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación. Dichas barreras pueden ser físicas, comunicativas, tecnológicas, económicas o

actitudinales. Por ello, un entorno universitario incluyente no consiste solamente en permitir el ingreso, sino también en promover condiciones razonables para que las personas puedan participar en la vida académica. La Ley General de Educación vincula la inclusión con la atención a las necesidades de los educandos y la adopción de medidas de accesibilidad cuando correspondan (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026b).

2.3 Dignidad, participación y debido proceso

La dignidad humana reconoce el valor de cada persona y sirve de base para exigir un trato respetuoso. En la vida universitaria se relaciona con la prohibición de humillaciones, amenazas, hostigamiento y otras conductas incompatibles con un ambiente educativo seguro. La protección de la dignidad debe acompañarse de medidas de prevención, orientación y atención institucional.

La participación estudiantil comprende la posibilidad de expresar opiniones, plantear propuestas y utilizar los canales previstos por la institución para comunicar necesidades o inconformidades. Participar no significa que toda solicitud deba resolverse favorablemente, sino que debe existir una vía clara para presentarla y recibir una respuesta conforme a las reglas aplicables.

El debido proceso, entendido de forma general, exige que las decisiones que puedan afectar derechos se tramiten conforme a procedimientos establecidos, con oportunidad de conocer los hechos relevantes y presentar argumentos cuando así corresponda. En el ámbito universitario, la aplicación específica depende de la normativa y del tipo de procedimiento. Por ello, es importante consultar las disposiciones institucionales vigentes y no sustituirlas por rumores o acuerdos informales.

2.4 Responsabilidades y cultura de derechos

El ejercicio de los derechos convive con responsabilidades. Las y los estudiantes deben respetar la dignidad y los derechos de otras personas, cumplir las normas académicas, cuidar los espacios y recursos institucionales y utilizar de manera responsable los mecanismos de queja. Las responsabilidades no eliminan los derechos ni justifican tratos discriminatorios; sirven para organizar la convivencia y garantizar que las libertades de una persona no vulneren las de las demás.

La cultura de derechos se construye cuando la comunidad conoce las reglas, las aplica de manera consistente y cuenta con canales confiables para solicitar orientación. La Defensoría de

los Derechos Humanos y Universitarios de la UNACH señala que su labor se basa en principios como igualdad, respeto a la dignidad, no violencia, no discriminación, equidad y legalidad (Universidad Autónoma de Chiapas, Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, s. f.-a). Esta perspectiva refuerza la idea de que la protección de los derechos requiere tanto normas escritas como prácticas cotidianas de respeto.

3. MARCO CONTEXTUAL

3.1 Contexto nacional y normativo

En México, el derecho a la educación cuenta con una base constitucional y se desarrolla mediante leyes y disposiciones que regulan las responsabilidades de las autoridades educativas. El artículo 3.º constitucional reconoce el derecho a la educación y establece principios relacionados con la dignidad, los derechos humanos y la igualdad sustantiva (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026a). La Ley General de Educación desarrolla principios de universalidad e inclusión, e indica que deben eliminarse barreras para el aprendizaje y la participación (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026b).

Estos instrumentos proporcionan un marco general, pero la protección concreta en una institución de educación superior también depende de su legislación interna. Los reglamentos universitarios establecen derechos, obligaciones, procedimientos académicos y mecanismos de atención que permiten trasladar los principios generales a la convivencia institucional. Por eso, conocer las leyes nacionales y consultar la normativa de la propia universidad son acciones complementarias.

3.2 Contexto de la Universidad Autónoma de Chiapas

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) cuenta con una instancia especializada denominada Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios (DDHU), responsable de promover y defender los derechos humanos y universitarios de quienes integran la comunidad universitaria. La propia institución señala que sus actuaciones deben ser independientes, confidenciales e imparciales y que su trabajo se orienta por principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (Universidad Autónoma de Chiapas, Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, s. f.-b).

De acuerdo con la información institucional, la Defensoría tiene atribuciones para recibir y tramitar quejas dentro de su competencia, investigar presuntas afectaciones, procurar la conciliación cuando proceda y emitir recomendaciones. Estas funciones muestran que existen vías institucionales para atender determinadas situaciones relacionadas con derechos humanos y universitarios; no obstante, la Defensoría no sustituye a todas las autoridades académicas ni resuelve cualquier tipo de desacuerdo. La competencia debe revisarse según la naturaleza del

asunto y la legislación aplicable (Universidad Autónoma de Chiapas, Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, s. f.-c).

La UNACH también publica legislación universitaria, entre la que se encuentran la Ley Orgánica y el Estatuto Integral, así como protocolos y otras disposiciones. La consulta de la versión vigente es importante porque las reglas institucionales pueden actualizarse. En una investigación sobre derechos estudiantiles, estas fuentes primarias son especialmente relevantes, ya que permiten distinguir entre principios generales y procedimientos específicos aplicables dentro de la universidad (Universidad Autónoma de Chiapas, s. f.).

3.3 Situaciones relevantes y mecanismos de protección

Entre las situaciones que justifican estudiar los derechos estudiantiles se encuentran la falta de información sobre los criterios de evaluación, el trato desigual, las barreras de accesibilidad, la divulgación inadecuada de datos personales, el hostigamiento, el acoso y la discriminación. La mención de estas situaciones no implica afirmar que hayan ocurrido en un grupo o facultad en particular; se presentan como categorías que una investigación puede explorar mediante fuentes documentales y, posteriormente, con técnicas de recolección de información.

Para atender una inconformidad, es recomendable identificar primero qué ocurrió, revisar la normativa aplicable y buscar orientación en el área institucional competente. Cuando el asunto corresponda a derechos humanos o universitarios, la DDHU publica opciones de asesoría y denuncia, además de información sobre su ámbito de competencia. La institución indica que atiende casos relacionados con presuntas vulneraciones de derechos, violencia, violencia de género y discriminación, y aclara que ciertos asuntos se encuentran fuera de su competencia, como las evaluaciones académicas en sí mismas o los casos que la normativa asigna a otra autoridad (Universidad Autónoma de Chiapas, Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, s. f.-d).

Un mecanismo de protección efectivo necesita ser conocido, accesible y utilizado con responsabilidad. La difusión clara de los derechos, las obligaciones, los procedimientos y los contactos institucionales puede reducir la desinformación y favorecer que las situaciones se atiendan por las vías adecuadas. Por ello, una fase posterior del proyecto podría indagar qué tanto conoce el estudiantado los derechos que le corresponden, qué fuentes consulta y si sabe a dónde acudir ante una posible vulneración.

Síntesis del marco contextual

El contexto revisado permite establecer tres ideas centrales: primero, los derechos estudiantiles se apoyan en normas nacionales que reconocen el derecho a la educación y la inclusión; segundo, las universidades desarrollan disposiciones internas para organizar la vida académica y atender inconformidades; y tercero, en la UNACH existe una Defensoría especializada que constituye una referencia institucional para la promoción y defensa de los derechos humanos y universitarios. Estas bases justifican continuar la investigación con una metodología que permita conocer las experiencias y el nivel de información de la comunidad estudiantil.

4. BIBLIOGRAFÍA

Las siguientes referencias corresponden a fuentes oficiales consultadas para fundamentar el documento. En Word, aplicar sangría francesa de 1.27 cm a cada entrada para ajustarse a la presentación habitual de APA 7.ª edición.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026a). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026b). *Ley General de Educación* (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

Universidad Autónoma de Chiapas. (s. f.). *Legislación universitaria*. https://www.unach.mx/acerca-de/legislacion-universitaria

Universidad Autónoma de Chiapas, Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios. (s. f.-a). *Principios*. https://defensoria.unach.mx/acerca-de/3-principios

Universidad Autónoma de Chiapas, Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios. (s. f.-b). *Acerca de*. https://www.defensoria.unach.mx/acerca-de

Universidad Autónoma de Chiapas, Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios. (s. f.-c). *Facultades y atribuciones*. https://defensoria.unach.mx/index.php/acerca-de/6-facultades-y-atribuciones

Universidad Autónoma de Chiapas, Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios. (s. f.-d). *Preguntas frecuentes*. https://defensoria.unach.mx/acerca-de/31-preguntas-frecuentes